

Nr. 18 Denkschrift des Reichsstatthalters in Thüringen Sauckel für Hitler. 27. Januar 1936

R 43 II/494, Bl. 105–141 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

[Reichs- und Verwaltungsreform]

Die Männer der nationalsozialistischen Bewegung müssen in den Gebieten des Reiches wieder stärker zu selbständigen und selbstverantwortlichen Entscheidungen herangezogen werden.

Die Organisationsgrundsätze der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei müssen mit dem vorbildlichen System der Hoheitsträger auf den Staatsaufbau angewandt werden.

DENKSCHRIFT

über die Verlagerung der Zuständigkeiten und der Verantwortlichkeit von den bisherigen Ländern bzw. Außeninstanzen nach den Berliner Ministerialverwaltungen, sowie deren politische und verwaltungsmäßige Auswirkung.

Übersicht.

– I.

Der Einfluß der führenden Männer der Partei in den Außenbezirken des Reiches droht in der Verwaltung größtenteils zurückzugehen.

– II.

Die Machtverlagerung durch Verreichlichung kommt nicht so sehr dem Führer und Reichskanzler oder den Reichsministern persönlich zustatten, als vielmehr der anonymen Zentral-Bürokratie.

– III.

Eine Überzentralisierung bringt nicht die Einheitlichkeit, sondern bläht die Verwaltung auf, macht sie unübersichtlich und schwerfällig; sie züchtet den Ressort-Partikularismus und spaltet die Staatsautorität auf.

– IV.

Folgerungen für den Reichsneubau: Vorbild der Partei.

I.

Der Einfluß der führenden Männer der Partei in den Außenbezirken des Reichs droht in der Verwaltung größtenteils zurückzugehen.

1. Als der Führer 1933 die Macht übernommen hatte, stellte er überall in den Ländern die erprobtesten und dem Volke bekanntesten Männer der Bewegung auf die maßgebenden Machtposten des

¹ Dem StSRk durch Sauckel am 5. 5. 1936 übersandt, charakterisiert als „Darlegungen, die ich im Anschluß an eine Unterredung beim Führer niedergelegt habe. Bei dieser Unterredung waren auch die Reichsminister Heß und Dr. Frick anwesend. Der Führer hat sich verschiedentlich ganz scharf im Sinne der von mir niedergelegten Ausführungen ausgesprochen. Ich habe ihm die Denkschrift gelegentlich einer Einladung zum Mittagessen in der Reichskanzlei überreicht und weiß nun nicht, ob er infolge der gewaltigen politischen Ereignisse Zeit gefunden hat, vom Inhalt dieser Schrift Kenntnis zu nehmen.“ Lammers wolle Hitlers Aufmerksamkeit möglichst noch einmal auf diese Frage lenken; R 43 II/494, Bl. 102. Allgemein zu den Reichsreformvorstellungen Sauckels und zu dieser Denkschrift (dort aber falsch dat. auf ca. Dez. 1936) vgl. BACHNICK S. 263–268.

eroberten Staates. Diese entscheidenden Machtpositionen waren die der Ministerpräsidenten und Minister, dann ferner nach Erlass des Reichsstatthaltergesetzes² die der Reichsstatthalter. Hier setzte die Partei ihre brauchbarsten und energischsten Kräfte ein.

Diese Männer der Bewegung stehen größtenteils auch heute auf denselben Positionen; aber die Bewegung muß die Wahrnehmung machen, daß der Gehalt dieser Positionen an politischer Bedeutung, Initiative und Verantwortung in stetem Absinken begriffen ist, und daß somit auch ihr in diesen Positionen verankerter Einfluß auf das Staatsgeschehen abnimmt.

Die jetzige Entwicklung scheint sich außerordentlich stark dem System der französischen bzw. Pariser Verwaltung zu nähern. Dadurch droht die ungeheure Gefahr, daß die Männer, die heute in den verschiedenen Reichsgebieten mehr und mehr von selbständigen Entscheidungen ausgeschlossen sind, auch in schwierigen Lagen nicht die Verantwortungsfreudigkeit aufbringen, die für sie selbstverständlich wäre, wenn sie auch in normalen Zeiten ein Höchstmaß von selbständiger Verantwortung zu tragen hätten.

Selbstverständlich ist, daß im nationalsozialistischen Staat die stärkste politische Zentralgewalt und die einheitliche Führung der Reichspolitik gewährleistet sein muß. Dieser Grundsatz soll auch in dieser Denkschrift unter keinen Umständen angegriffen werden. Was diese Denkschrift bezwecken soll, ist, daß im Interesse dieser starken Zentralgewalt des Reiches in den Ländern bzw. den zukünftigen Gauen starke, selbständig und straff organisierte Verwaltungen vorhanden sind, die im Sinne der zentralen Reichsgewalt handeln und gleichzeitig aus eigener Kenntnis der sachlichen und personellen Verhältnisse die Reichsgewalt entlasten.

2. Die *Länderminister* unterscheiden sich kaum noch anders als durch die Bezeichnung von preußischen Regierungspräsidenten, d. h. von einem nachgeordneten Verwaltungsbeamten³.

Mit dem Verlust des verantwortlichen Anteils an der Gesetzgebungsarbeit wird sich jeder von ihnen verständiger Weise abfinden, da die Landesgesetzgebung im Zuge des Neubaus des Reiches im wesentlichen erloschen ist; sie besteht höchstens noch in gelegentlichen Gesetzesänderungen zur Anpassung an Reichsvorschriften oder Übergangsverhältnisse.

Aber darüber hinaus erhalten die Mitglieder der Landesregierungen oft nicht einmal Kenntnis von den Plänen und Vorarbeiten der Reichsressorts zu Gesetzen und Verordnungen, die ihre Arbeitsgebiete, ja den Bestand ihrer Behörden und Unterbehörden berühren, sondern sie lesen das Ergebnis eines Tages wie jeder beliebige Beamte oder Staatsbürger in der Zeitung oder im Gesetzblatt.

Beispiele:

– a)

Übergang der Aufsicht über die *Staatsbanken* auf das Reichswirtschaftsministerium. – Die erste Kenntnis von dem Gesetz über Staatsbanken vom 18. Oktober 1935⁴ erhielt z. B. der Ministerpräsident und Finanzminister Pg. Marschler durch den allgemeinen Rundfunk und die Presseveröffentlichungen über die am 18. Oktober 1935 von der Reichsregierung verabschiedeten Gesetze. Nach der Veröffentlichung des Gesetzes am 19. Oktober erhielt er gelegentlich davon Kenntnis, daß das Gesetz sich in erster Linie gegen eine einzelne, nämlich die Sächsische Staatsbank richten solle. Doch bereits am 20. Oktober erließ der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister die Verfügung vom gleichen Tage, nach welcher er die Aufsicht über die Thüringische Staatsbank übernahm und die Einreichung bestimmter Unterlagen anordnete. Diese Verfügung richtete er jedoch nicht einmal an den Ministerpräsidenten und Finanzminister als Aufsichtsorgan, sondern an die Thüringische Staatsbank direkt, während dem Minister nur eine Abschrift der Verfügung zur Kenntnis-

² Zweites Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vom 7. 4. 1933 (RGBl. I S. 173), durch das die vorausgehende Einsetzung der Reichsstatthalter gesetzlich sanktioniert worden war; s. ARH I/1, Nr. 93 P. 2.

³ Dies allerdings entsprach der Zielsetzung des RIM, die obersten Landesbehörden zur „Reichsmittelinstanz“ umzubauen; s. ARH II/1, Nrr. 134, 135.

⁴ RGBl. I S. 1247; s. ARH II/2, Nr. 246 P. 2.

nahme übersandt wurde. – Genau so war es in Braunschweig⁵. Im weiteren Verlauf zeigte sich, daß das Reichswirtschaftsministerium auch einen unmittelbaren Verkehr mit dem Sachreferenten des Finanzministers für Staatsbankangelegenheiten unter Übergehung des Ministers selbst erstrebte.

– b)

Universitäts-Personalsachen. – Durch ein Rundschreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 23. 2. 1935 an die Unterrichtsverwaltungen der Länder ist in Auswirkung des Hochschullehrergesetzes vom 21. 1. 1935⁶ und des 2. Reichsstatthaltergesetzes vom 30. 1. 1935⁷ mit Ausführungsverordnung vom 1. 2. 1935⁸ die gesamte Personalpolitik der Hochschullehrer auf „das Amt W“ im Reichs- und Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung übernommen worden. Der Erlaß setzt lediglich bei den Ländern den Hochschulreferenten wie einen preußischen Kurator als selbständigen Verbindungsmann ein. Durch diese Regelung sind die Unterrichtsminister der Länder als solche im stillen aus der Personalpolitik der Universität, einem kulturell und staatspolitisch so wichtigen Gebiet, ausgeschaltet worden. Sie haben in der Personalpolitik der Universität keine Entscheidungen mehr zu treffen. Ob sie überhaupt noch etwas davon erfahren oder dazu gehört werden, ist eine offene Frage, die jedenfalls im Ermessen des „Amtes W“ steht. – *Andererseits ist aber die finanzielle und etatrechtliche Verantwortung für die Universität den Ländern grundsätzlich verblieben.* Dabei ist diese natürlich bedingt durch den Besuch der Universität, welcher wieder von der Wahl guter Lehrkräfte wesentlich abhängt. Die Möglichkeit, etwas zur Förderung einer Universität wie Jena und des nationalsozialistischen Gedankens in ihren Hörsälen zu tun, ist also für Minister, Ministerpräsident und Reichsstatthalter abgeschnitten.

(Das alles sollen hier nicht nur mehr oder weniger wichtige „Beschwerdepunkte“ sein, sondern vielmehr Beispiele für die geschilderte Entwicklung der Dinge.)

Auf die Dauer muß natürlich eine solch einschneidende Minderung der tatsächlichen Stellung der Ministerpräsidenten und Minister auch eine Minderung ihres öffentlichen Ansehens zur Folge haben, wie schon unverkennbar ist. Der Nachteil ist aber der, daß mit dieser Minderung zugleich eine entsprechende Minderung des Teiles an Ansehen und Einfluß der Partei, deren Exponenten jene Männer doch in erster Linie sind, zwangsläufig einhergeht.

So schwindet auch in der rein verwaltungsmäßigen Exekutive das Gewicht der Außen-Instanzen des Reiches, als die die Landesminister doch zu gelten haben, immer mehr dahin. Initiative, Entschlußkraft und Verantwortungsfreudigkeit, ihre besten Erbeile aus den Kampfjahren, werden mehr und mehr in Vorschriften und hemmende Umständlichkeiten verstrickt. Dazu kommt die lastende Ungewissenheit, daß keiner von ihnen weiß, was noch bevorsteht.

Dieser ganze Vorgang vollzieht sich unter der Parole der Reichsreform. Unter Reichsreform versteht der Bürokrat im wesentlichen die Zentralisierung der staatlichen Zuständigkeiten in Berlin. Jedes

⁵ Zur Übernahme der Aufsicht über die Staatsbanken durch das RWiM vgl. die instruktive Aufzeichnung des StS Stuckart vom 2. 4. 1936 in: R 1501/5439, S. 33–43. Über den zwischen RBKp Schacht und dem braunschweig. MP Klagges ausgebrochenen Konflikt hieß es dort: „Der Reichswirtschaftsminister hat nicht nur die Aufsicht über die braunschweigische Staatsbank und die von ihr geleiteten Kassen und Anstalten übernommen, sondern auch das bisher aus politischen Gründen nicht voll durchgeführte Führerprinzip in der Verwaltung der braunschweigischen Staatsbank angeordnet, indem er den früheren, dem braunschweigischen Ministerpräsidenten nicht genehmen Minister Dr. Küchenthal [richtig: Werner Küchenthal] mit der alleinigen Führung der Staatsbank betraute, den bisherigen bei der Führung der Geschäfte wesentlich mitbestimmenden und mit Nationalsozialisten besetzten Aufsichts- und Verwaltungsrat aufhob und durch einen nur beratenden Beirat ersetzte. Den vom braunschweigischen Finanzminister zur Ausübung des Aufsichtsrechts eingesetzten Staatskommissar löste der Reichswirtschaftsminister ab und ersetzte ihn durch einen Reichsbeamten als Reichskommissar, der ebenfalls nicht das volle Vertrauen der braunschweigischen Landesregierung genießt.“ Stuckart räumte ein, daß die Maßnahmen des RWiM vom Gesetz zweifellos gedeckt und durchaus zweckmäßig, in der brüskierenden Art ihrer Durchführung aber „wenig glücklich“ gewesen seien. Aktenmat. zu dem Konflikt in: R 43 II/ 1323a; vgl. auch FV 125*

⁶ Gesetz über die Entpflichtung und Versetzung von Hochschullehrern aus Anlaß des Neuaufbaus des deutschen Hochschulwesens (RGBl. I S. 23); s. ARH II/1, Nrr. 56, 64 P. 5.

⁷ RGBl. I S. 65; s. ARH II/1, Nrr. 85 P. 2, 88.

⁸ Kein Abdruck in DEWV; nicht ermittelt.

Reichs- und Preußische Ministerium (und wieder fast jede seiner Abteilungen) betreibt nun die Reichsreform von seinen Teilgebieten und Einzelmaterien her aus mehr oder weniger zufälliger Veranlassung der Auswahl, ohne daß für alle ein Gesamtplan verbindlich wäre. Stück für Stück wandern so die Befugnisse der Vertrauensleute der Bewegung draußen in den Reichsgebieten ab in die Berliner Zentralbehörden. Dort müssen dann die Länderminister oft genug bei den verschiedensten Referenten vorstellig werden, um in Fragen selbst geringerer Bedeutung die Zustimmung zu erlangen, die vordem ihrer eigenen Entscheidung unterlegen haben.

Papierkrieg und Zeitaufwand zwischen den Landes- und Reichsstellen wird so bei vielen Fragen, die ohne weiteres von den Landesministern gelöst und verantwortet werden könnten, bis ins Groteske gesteigert. Die Initiative der Reichsaußenbehörden wird oft auch dadurch gehemmt, daß die einzelnen Reichsressorts auf den verschiedenen Gebieten erklären, es stünde eine Regelung durch das Reich bevor. Es ist dann oft so, daß diese Reichsregelungen sich im Anfangsstadium befinden oder gar wieder eingestellt werden, in dieser Zeit aber in den Ländern auf Grund örtlicher Verhältnisse zwingend notwendige Maßnahmen zum Schaden des Staates und der Bewegung unterbleiben.

Der sich ständig verengende Betätigungsraum in der Landes- bzw. Gau-Instanz hat sogar unter führenden Parteigenossen verschiedentlich zu gegenseitigen Nervositäten, ja Reibungen und Spannungen geführt, zumal es sich um kraftvolle und eigenwüchsige, auch eckige und eigenwillige Persönlichkeiten handelt, die der Kampf geformt hat, und nicht um geschmeidige Verwaltungstechniker. In solchen Spannungen aber drohen sich die in diesen Persönlichkeiten verkörperten Kräfte der Bewegung gegenseitig aufzuheben – zur stillen Freude und Stärkung der abwartenden Skeptiker in und außerhalb der Verwaltung. Ein außerordentliches Maß von Nervenkraft ist schon in solchen Spannungen aus Ungewißheit und Einengung verbraucht worden, das besser im weltanschaulichen Kampfe um das Durchdringen der nationalsozialistischen Idee einzusetzen gewesen wäre. Auch hier ist es die Bewegung im Reiche, die letzten Endes für die gewiß in bester Absicht eingeleiteten Bestrebungen der Zentralbehörden einen viel zu hohen Kaufpreis zahlt.

3. Die Position der Reichsstatthalter ist, aufs Tatsächliche gesehen, eigentlich noch inhaltsärmer als die der Landesminister.

Die unmittelbaren gesetzlichen Zuständigkeiten des Reichsstatthalters in den laufenden Staatsgeschäften sind kaum nennenswert. Die der Gesetzesverkündung ist nicht nur rein formell, da nur die Genehmigung des Reichsministers wiedergebend, sondern auch als Vetorecht fast gegenstandslos geworden, da die Landesgesetzgebung nahezu erloschen ist, wie schon dargelegt; dabei ist noch zu berücksichtigen, daß gerade alle wichtigeren Rechtsmaterialien bereits durch Reichsrahmengesetze in die Zuständigkeit und das Ordnungsrecht des betreffenden Reichsministers gestellt sind, welcher seinerseits die Landesregierung ermächtigen kann, meist nach vorgeschriebenem Muster auch Landesgesetze der betreffenden Materie durch Verordnung zu ändern; Verordnungen aber werden dem Reichsstatthalter nicht vorgelegt⁹.

Das Recht zur Ernennung der Landesbeamten ist bis auf schwache Reste geschwunden¹⁰. Der Reichsstatthalter darf Schulamtskandidaten, Lehrer, Gendarme, Behörden-Hausmeister und ähnliche untergeordnete Beamte ernennen, kurz etwa die Kategorie von Beamten, deren Stellen früher der Landesressortminister allein ohne Kabinettsbeschluß der Landesregierung besetzen konnte. Bei manchen solcher Beamtengruppen, deren Ernennung dem Reichsstatthalter übertragen ist, muß dieser aber vor der Ausübung im Einzelfalle das betreffende Reichsministerium um Genehmigung bitten, so daß die Ernennung einfacher gleich von dem Reichsministerium auch selbst

⁹ Zur Stellung des RStH bei der Publikation von Landesrecht vgl. auch Dok. Nr. 22.

¹⁰ Nach dem *Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ernennung und Entlassung der Landesbeamten* vom 1. 2. 1935 (RGBl. I S. 73) wurden alle höheren Beamten von Hitler ernannt und entlassen; vgl. ARH II/1, Nr. 91, zur vorherigen Rechtslage ebd. Nr. 46 Anm. 8.

ausgesprochen werden könnte; die Tätigkeit des Reichsstatthalters ist in diesen Fällen nur eine Fiktion, eine Formsache. – Die in Berlin vorzulegenden Personalsachen gehen allerdings meist noch durch die Hand des Reichsstatthalters, so daß dieser wenigstens Kenntnis erhält und Stellung nehmen kann. Doch ist auch diese Praxis schon im Falle der Universitätsprofessoren durchbrochen; von denen erfährt der Reichsstatthalter nichts mehr.

Vom Begnadigungsrecht ist für den Reichsstatthalter nichts wesentliches übrig geblieben¹¹. Nur in Dienststrafsachen wird ihm hin und wieder noch ein Fall vorgelegt. (Auf diesen Punkt und das Beamtenernennungsrecht komme ich in Abschnitt III dieser Denkschrift nochmals zurück.)

Auch die Befugnisse, die dem Reichsstatthalter nach der neuen Gemeindeordnung¹² zustehen, sind seltener und nur deklaratorischer oder repräsentativer Art (Gemeindegebiets- oder Namensänderung, Wappen u. dergl.).

Es ist nun allerdings nicht so, daß sich in diesen dürftigen gesetzlichen Zuständigkeiten die Tätigkeit des Reichsstatthalters erschöpfen müßte. Er kann als der repräsentative Vertreter der Reichsregierung in Erscheinung treten, als der er deklariert ist. Er kann von Kundgebung zu Empfang, von Ansprache zu Unfallstelle, von Einweihung zu Besprechung eilen, – nur anordnen kann er nichts. Er ist keineswegs ohne Einfluß; er kann bei anderen Stellen durch Diplomatie und gutes Zureden, durch ernste Mahnung oder über die Partei so manches erreichen, – nur anordnen kann er nichts. Er kann Anregungen geben, er kann Informationen einholen, wenn er sie bekommt, er kann Vorstellungen erheben und Beschwerden einlegen, nur anordnen kann er nichts. Er hat, um einen Vergleich zu brauchen, vielleicht für seinen Bezirk eine ähnliche Stellung, wie der englische König in seinem Lande. Er kann mit Rührigkeit und Geschick allerlei daraus machen, allerdings mehr neben dem Gesetz. Man kann über die Zweckmäßigkeit einer solchen repräsentativen Figur in den einzelnen Reichsteilen dieser oder jener Meinung sein; ob allerdings für eine solche bloß repräsentative und konversatorische Tätigkeit die tatgewohntesten Kampfnaturen der Bewegung die geeigneten Männer wären, erscheint fraglich; vielleicht in vorgerückterem Alter.

Über die Gesetzgebungs- und Organisationspläne der Reichsministerien ist der Reichsstatthalter, der doch gesetzlich zum Vertreter der Reichsregierung und Wahrer der Richtlinien ihrer Politik erklärt und als ein besonders gut unterrichteter Vertrauensmann und Interpret ihrer Absichten und Pläne gedacht ist, meist noch geringer informiert als die Länderminister.

Beispiele:

– a)

Der Entwurf eines Polizeiverwaltungsgesetzes, der inzwischen wieder gefallen sein soll¹³, ist s. Zt. zwar den Länderministern zur Kenntnis zugeleitet worden, nicht aber dem Reichsstatthalter. Dieser hat erst viel später durch Zufall davon erfahren.

– b)

Von allen vorbereitenden Maßnahmen des Reiches zur Verreichlichung der Justiz, auch solange sie noch der vom Reichsstatthalter zu betreuenden und zu überwachenden Landesregierung angehörte, bis zu ihrer endgültigen Überführung auf das Reich¹⁴ hat der Statthalter dieses Reiches nie etwas mitgeteilt bekommen.

– c)

Von dem bereits erwähnten Erlaß des Reichswissenschaftsministeriums vom 23. 2. 1935, der unter Berufung auf das Reichsstatthaltergesetz die gesamten Personalangelegenheiten der Hochschul-

¹¹ Zuzufolge des Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die Ausübung des Gnadenrechts vom 1. 2. 1935 (RGBl. I S. 74). Vgl. die Hinweise o. Anm. 10.

¹² DGO vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 49); s. ARH II/1, Nrr. 79, 85 P. 3.

¹³ Gemeint ist das vom RIM seit Juni 1935 betriebene Projekt eines „Gesetzes zur Überleitung der staatl. Polizei auf das Reich“; s. ARH II/2, Nr. 227 Anm. 1. Im Ergebnis wurde schließlich das Gesetz über Finanzmaßnahmen auf dem Gebiete der Polizei vom 19. 3. 1937 (RGBl. I S. 325) erlassen; s. Folgeband, Dok. vom 16. 3. 1937.

¹⁴ Durch das Zweite und Dritte Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich vom 5. 12. 1934 (RGBl. I S. 1214) und 24. 1. 1935 (RGBl. I S. 68); s. ARH II/1, Nrr. 46, 53 II P. 4, 85 P. 1.

lehrer dem Landesminister, der Landesregierung und damit dem Reichsstatthalter entzieht, sowie den Hochschulreferenten von seinem Minister, von der ihn bezahlenden Landesregierung und vom Reichsstatthalter völlig selbständig macht, hat der Reichsstatthalter erst jetzt, fast nach Jahr und Tag, durch Zufall Kenntnis bekommen!

Auch abgesehen von diesen besonders krassen Beispielen ist die Unterrichtung der Reichsstatthalter nicht so, wie sie das Reichsstatthaltergesetz offenbar voraussetzt. Eine Reichsstatthalter-Besprechung im Reichsinnenministerium, welche diesem Zwecke hätte dienen können, ist einmal 1933 einberufen worden und nie wieder¹⁵. Allerdings ist dort ein ähnlicher Gedanke Ende 1935 durch eine informatorische Versammlung der preußischen Ober- und Regierungspräsidenten, zu der auch die außerpreußischen Reichsstatthalter eingeladen waren¹⁶, wieder aufgenommen worden, und es ist zu hoffen, daß dies zur regelmäßigen Einrichtung wird.

4. Ähnlich schwach ist die staatsrechtliche Stellung der preußischen *Oberpräsidenten*. Die ihnen angeschlossenen Verwaltungszuständigkeiten sind gering und liegen ziemlich abseits von Politik. Ihre eigentliche Funktion ist fast nur informatorischer und repräsentativer Art. Die Regierungspräsidenten sind dem Oberpräsidenten bekanntlich *nicht* unterstellt. Jedem Regierungspräsidenten wie dem Zentralministerium steht es nach preußischem Recht frei, auch unter Ausschaltung des Oberpräsidenten unmittelbar miteinander zu verkehren, und sie machen davon meines Wissens weitgehenden Gebrauch. Der Oberpräsident hängt ziemlich in der Luft.

5. So stehen die führenden Männer der Bewegung im Lande, die an solchen Posten stehen, vor den Augen des Volkes als die hervorragend verantwortlichen Repräsentanten einer Staatsentwicklung, auf die sie im Grunde kaum einen Einfluß haben. Auch wenn diese Entwicklung sie nicht zu Gewissenskonflikten führt, so übt doch die Unklarheit ihres Zustandes allmählich eine zermürbende Wirkung auf diese Männer aus.

Sie haben geschwiegen, um sich nicht dem Vorwurf unangebrachter Kritik oder der Ungeduld aussetzen zu müssen. Es steht außer allem Zweifel, daß die Reichsstatthalter als alte und treue Kämpfer für die Ziele des Nationalsozialismus gern jedes persönliche Opfer auch an Macht und Zuständigkeiten bringen, das für die Einheit und Unteilbarkeit des Reiches und für die uneingeschränkte Durchsetzung des Willens des Führers gebracht werden muß. Es ist aber meines Erachtens unmöglich, daß die Repräsentanten der Bewegung und des Staates in den Augen der Bevölkerung auch von solchen Zuständigkeiten und Machtbefugnissen entkleidet werden, die sie auf Grund ihrer persönlichen Erfahrungen und Kenntnis der Verhältnisse an Ort und Stelle besser wahrnehmen können als reine Verwaltungsbeamte in den Zentralbehörden. Denn letzten Endes kann sich der betreffende Reichsminister auf die Entscheidung eines Reichsstatthalters oder Landesministers zweckmäßigerweise besser verlassen als auf die die Verhältnisse an Ort und Stelle gar nicht kennenden Beamten seines Ressorts. Es ist daher die Frage aufzuwerfen, ob die Zentralisierung, wie sie z. T. jetzt durchgeführt wird, wirklich der Führung des Dritten Reiches besser zugute kommt als etwa eine weitgehende Dezentralisierung, die nun einmal mit der besonders kulturellen, aber auch wirtschaftlichen Struktur der verschiedensten Reichsgebiete gegeben ist.

II.

Die Machtverlagerung durch Verreichlichung kommt nicht so sehr dem Führer und Reichskanzler oder den Reichsministern persönlich zustatten, als vielmehr hauptsächlich der anonymen Zentral-Bürokratie.

¹⁵ Gemeint sein dürfte die der RStH-Konferenz vom 28. 9. 1933 in der Rkei unmittelbar vorausgehende „Vorbesprechung“ der Reichsstatthalter im RIM; s. ARH I/2, Nrr. 221, 222. RStH-Konferenzen unter dem Vorsitz Hitlers hatten außerdem am 26. 5. und 6. 7. 1933, am 22. 3. und 1. 11. 1934 stattgefunden; ARH I/1, Nrr. 93 Anm. 5, 180; I/2, Nr. 320; II/1, Nr. 33.

¹⁶ Hierzu nichts ermittelt.

Daß die Masse der den sämtlichen Länderministern, Ministerpräsidenten und Reichsstatthaltern weggenommenen Entscheidungen nunmehr vom Führer oder von den Reichsministern persönlich getroffen werden könnte, ist auch für die unverwüsthchste Arbeitskraft nicht menschenmöglich. Es ist bekannt, daß die Mitglieder der Reichsregierung ohnedies schon von den bei ihren Behörden eingehenden Sachen nur einen Bruchteil auch nur zur Kenntnis nehmen können.

Wo aber bleibt der große Rest der nach Berlin gezogenen Zuständigkeiten? Er fällt dem fast unübersehbar werdenden Heer der Ministerialreferenten, Abteilungs-Chefs usw. anheim. Schon ein Großteil der Beamtenurkunden kann nicht von dem Reichsminister persönlich gezeichnet sein (aber dem Reichsstatthalter mußten sie weggenommen werden), geschweige denn sonstige Verfügungen. Der Fiktion nach entscheidet zwar immer „der Reichsminister“, aber „in Vertretung Müller“ oder „im Auftrag Schulze“.

Gewiß mag es sich um hochachtbare und in ihrem Fach tüchtige Beamte handeln, – aber um Namen, die dem Volke, den Nationalsozialisten im Lande unbekannt und nichtssagend sind.

Schon die Tatsache der Unvolkstümlichkeit allein ist ein Grund, weshalb man diese Regelung beklagen muß.

Die Länderminister usw. würden über eine Abgabe von Befugnissen, wodurch die Macht des Führers oder der Reichsminister persönlich erhöht wird, kein Wort verloren haben; aber daß sie auch von der ganzen daran hängenden Reichsministerialbürokratie abhängig würden, ist für diese alten Vorkämpfer der Bewegung bitter.

Das Begnadigungsrecht wurde den Reichsstatthaltern weggenommen mit der Begründung, daß dies ein allein dem Führer gebührendes Hoheitsrecht sei. Auf dem Wege der Delegation über den Reichsjustizminister üben es jetzt im wesentlichen die Staatsanwälte aus. Ich will die Zuverlässigkeit der General- und Oberstaatsanwälte nicht in Zweifel ziehen; man fragt sich aber, ob dann die Reichsstatthalter nicht ebenso zuverlässig gewesen wären, in nationalsozialistischem und volksnahem Sinne ein solches Recht namens des Führers auszuüben.

Ich gehöre von jeher nicht zu den alten Parteigenossen, die eine grundsätzliche Bemüßtrauung der übernommenen höheren Beamtschaft für notwendig halten. Auf der anderen Seite weist das von ihr geförderte Zentralisierungsstreben starke Anklänge an das Reichsorganisationsprogramm der ehemaligen Deutschen Volkspartei und Demokratie auf, wie es etwa von den Abgeordneten Cremer¹⁷, Kahl¹⁸, Koch-Weser¹⁹ usw. vertreten zu werden pflegte²⁰. Man wird auch sehr vielen dieser Beamten nicht Unrecht tun, wenn man annimmt, daß jene Abgeordneten ihren eingewurzelten Anschauungen vor der Machtübernahme näher standen als etwa die Reichstagsabgeordneten Dr. Frick, Rosenberg und Genossen.

Dieser Eindruck hat sich insbesondere seit dem Einbau der Preußischen Ministerien in die entsprechenden Reichsministerien²¹ bedeutend verstärkt.

III.

Eine Überzentralisierung bringt nicht die Einheitlichkeit, sondern bläht die Verwaltung auf, macht sie unübersichtlich und schwerfällig; sie züchtet den Ressort-Partikularismus und spaltet die Staatsautorität auf.

1 a) Beamtensachen.

¹⁷ Carl Cremer (1876–1953): MdR 1920–1932 (DVP).

¹⁸ Wilhelm Kahl (1849–1932): Theologe und Univ.-Prof. für Kriminalistik, MdR 1919–1932 (DVP). Zur Person s. K. ACHENBACH in: NDB XI, S. 21 f.

¹⁹ Erich Koch-Weser (1875–1944): MdR 1919–1930, Vors. der DDP-Fraktion im Reichstag, Reichsminister. Zur Person s. K. WEGNER in: NDB XII, S. 280 f.

²⁰ Zur Reichsreformfrage während der Weimarer Republik, insbes. der Konzeption des hier gemeinten überparteil. „Bundes zur Erneuerung des Reichs“, s. E. R. HUBER, Dt. Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. VII, Stuttgart u. a. 1984, S. 667–679; exemplarisch: G. PAPKE, Der lib. Politiker Erich Koch-Weser in der Weimarer Republik, Baden-Baden 1989, S. 60–67, 146–150.

²¹ Durchgeführt ab Mitte 1934 bis März 1935; s. die Hinweise in ARH II/1, Nrr. 46 Anm.4, 113 Anm. 1, 127 Anm. 6.

Nach § 7 des 2. Reichsstatthaltergesetzes vom 30. 1. 1935 steht das Recht der Ernennung und Entlassung der Landesbeamten dem Führer und Reichskanzler zu. Mit dieser Bestimmung sollte zweifellos im Interesse der Reichshoheit zugleich eine einheitliche Regelung für das ganze Reich geschaffen werden, um die bisherige Verschiedenartigkeit in den einzelnen Ländern zu beseitigen.

Der Führer hat sich nach dem Erlaß vom 1. Februar 1935 (RGBl. S. 73)²² aber nur die Ernennung und Entlassung der Inhaber von Planstellen derjenigen Länderbesoldungsgruppen vorbehalten, die den Reichsbesoldungsgruppen A 2c und aufwärts entsprechen. Im übrigen hat er die Ausübung zur Ernennung und Entlassung der sonstigen Landesbeamten für Preußen auf den Ministerpräsidenten, für die übrigen Länder auf die zuständigen Reichsminister übertragen.

Die einzelnen Reichsminister haben dann von dem Recht der Weiterübertragung Gebrauch gemacht. Dabei sind sie jedoch nicht einheitlich vorgegangen. Während z. B. der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung die Befugnis zur Ernennung und Entlassung der Landesbeamten weitgehend weiter übertragen hat, haben andere Reichsminister sich die Ausübung des Rechts zur Ernennung und Entlassung in größerem Umfange selbst vorbehalten. In jedem einzelnen Falle muß genau geprüft werden, welchem Reichsfachminister der einzelne Landesbeamte untersteht. Bei den Landesbeamten derselben Besoldungsgruppe kann in dem einen Fall der Reichsminister, im anderen Fall der Reichsstatthalter zuständig sein.

Wenn früher keine Übersicht bestand, so ist auch jetzt in keiner Weise eine einheitliche Regelung geschaffen worden.

Über die Verschiedenartigkeit der Weiterübertragung seitens der einzelnen Reichsminister geben am besten die einzelnen Anordnungen der Reichsminister selbst Aufschluß. Es sind folgende:

– 1.

Anordnung über die Ernennung und Entlassung der Beamten der allgemeinen und inneren Verwaltung vom 14. Februar 1935 (RGBl. [I] S. 201),

– 2.

Anordnung über die Ernennung und Entlassung der Beamten und Lehrpersonen an den öffentlichen Schulen im Bereich des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 21. März 1935²³,

– 3.

Anordnung über die Ernennung und Entlassung der Beamten in der Reichsfinanzverwaltung und in den Finanzverwaltungen der Länder ohne Preußen vom 9. März 1935²⁴,

– 4.

Anordnung über die Ernennung und Entlassung der Beamten aus dem Geschäftsbereiche des Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers vom 9. April 1935 (RGBl. [I] S. 511),

– 5.

Anordnung über die Ernennung und Entlassung der Beamten der Forstverwaltung vom 12. April 1935 (RGBl. [I] S. 569),

– 6.

Anordnung über die Ernennung und Entlassung der Beamten der sozialen Verwaltung im Reich und in den Ländern ohne Preußen vom 10. Mai 1935 (RGBl. [I] S. 602),

– 7.

Anordnung über die Ernennung und Entlassung der Beamten im Bereiche des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft vom 11. Juli 1935 (RGBl. [I] S. 1016),

– 8.

Anordnung über die Ernennung und Entlassung der Beamten in der Theaterverwaltung im Reich und in den Ländern ohne Preußen vom 10. Oktober 1935 (RGBl. [I] S. 1249).

²² Oben Anm. 10.

²³ Verkündet erst am 26. 6. 1935 (RGBl. I S. 751).

²⁴ RGBl. I S. 358.

Obwohl stets betont wird, daß der Reichsinnenminister der Beamtenminister sei, geben dann im Einzelfall die einzelnen Reichsminister voneinander abweichende Richtlinien darüber heraus, in welcher Weise bei den Beamtenernennungen und -entlassungen verfahren werden soll.

b) *Behandlung jüdischer Beamter.*

Wie sich die Regelung auf Sondergebieten auswirkt, dafür sind z. B. die Anordnungen über die Behandlung jüdischer Beamter auf Grund des Reichsbürgergesetzes²⁵ kennzeichnend. Nicht nur von dem Reichsinnenminister, sondern z. B. auch von dem Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und von dem Reichs- und Preußischen Minister für Ernährung und Landwirtschaft sind beim Reichsstatthalter Verfügungen betr. Übertritt der jüdischen Beamten in den Ruhestand eingegangen.

Die Verschiedenartigkeit hat nicht aufgehört, es ist nur eine Verlagerung eingetreten.

c) *Gnadengesuche.*

Nach § 8 des Reichsstatthaltergesetzes steht das Gnadenrecht dem Führer und Reichskanzler zu. Er übt es selbst aus oder überträgt die Ausübung anderen Stellen mit dem Rechte der Weiterübertragung.

Nach dem Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ausübung des Gnadenrechts vom 1. Februar 1935 (RGBl. [I] S. 74)²⁶ ist die Befugnis zu Gnadenerweisen und ablehnenden Entschlüssen in Gnadensachen im wesentlichen auf die einzelnen Reichsminister übertragen worden.

Die einzelnen Reichsminister haben dann weiter übertragen, ohne daß dabei aber eine Einheitlichkeit festzustellen ist.

Für die Verschiedenartigkeit der Weiterübertragung sind z. B. kennzeichnend:

– 1.

das Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Ernährung und Landwirtschaft vom 8. Juni 1935 an die Reichsstatthalter²⁷,

– 2.

die Anordnung über die Ausübung des Gnadenrechts in Dienststrafsachen gegen Beamte der Sozialverwaltung im Reich und in den Ländern vom 2. September 1935 (RGBl. [I] S. 1124),

– 3.

die Anordnung über die Ausübung des Gnadenrechts in Dienststrafsachen im Bereiche des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 21. Juni 1935²⁸. Selbst auf dem Teilgebiet des Gnadenrechts in Dienststrafverfahren im Bereiche des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern ist keine einheitliche Regelung geschaffen worden. Nach der Anordnung über die Ausübung des Gnadenrechts in Dienststrafsachen vom 21. Februar 1935 (RGBl. [I] S. 213) hat sich der Reichsminister des Innern die Befugnis zu Gnadenerweisen und ablehnenden Entschlüssen in Gnadensachen für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände selbst vorbehalten, dagegen die Ausübung des Gnadenrechts gegenüber unmittelbaren Landesbeamten dem Reichsstatthalter übertragen, soweit es sich nicht um die Aufhebung eines auf Dienstentlassung lautenden Disziplinar-Urteils und um die Beseitigung der beamtenrechtlichen Folgen einer strafgerichtlichen Verurteilung handelt.

Daher ist jedes Gnadengesuch in der Dienststrafsache eines Gemeindebeamten dem Reichsministerium des Innern zur Entscheidung zuzuleiten, auch wenn es sich nur um eine unbedeutendere Dienststrafsache handelt. Dagegen übt der Reichsstatthalter das Gnadenrecht gegenüber den

²⁵ Vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1146).

²⁶ Oben Anm. 11.

²⁷ Nicht ermittelt.

²⁸ DEWV S. 279.

unmittelbaren Landesbeamten aus, auch wenn es sich um eine einschneidende Dienststrafe handelt (z. B. Diensteinkommenskürzung).

Warum jede Dienststrafsache eines *Gemeindebeamten* dem Reichsministerium des Innern vorzulegen ist, ist nicht ersichtlich.

d) *Polizeiwesen.*

Eine Konzentrierung der staatlichen Aufsicht über die Polizei aus dem ganzen Reiche in Berlin ist ernstlich erwogen worden. Etwas derartiges ist eine Unmöglichkeit.

Man könnte wohl die Einstellung und Beförderung der höheren Polizeioffiziere in Berlin bearbeiten, und zwar bis zu dem Kreise herab, daß wenigstens der Personalreferent noch über die Betreffenden ein auf persönlichen Eindruck gegründetes Urteil haben kann.

Eine bloß karteimäßig-schematische Personalpolitik auf Grund schriftlicher Berichte und Zensuren allein, wie sie sich in anderen Verwaltungszweigen zu entwickeln scheint, wäre hier wie dort ein Rückschritt in die Mechanisierung.

Die erfolgreiche und zweckentsprechende Aufsicht über die staatliche und Kommunalpolizei sowie Gendarmerie vollends ist nur im Rahmen eines Gaues denkbar.

e) *Erlaß von Landesgesetzen.*

Das Verfahren ist unbefriedigend. Zunächst legt der Thür[ingische] Ministerpräsident dem Reichsstatthalter das Gesetz vor mit der Anfrage, ob der Reichsstatthalter bereit sei, das Gesetz zu verkünden, sofern die Reichsregierung dem Gesetz zustimme.

Wenn der Reichsstatthalter dann antwortet, er habe gegen das im Entwurf vorgelegte Gesetz keine Bedenken, bittet der Thür. Fachminister den zuständigen Reichsminister um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf.

Wenn dann der zuständige Reichsminister dem Thür. Fachminister gegenüber zugestimmt hat, wird das Landesgesetz dem Reichsstatthalter von neuem vorgelegt, nunmehr mit der Bitte, das Gesetz zu verkünden.

Infolge des umständlichen Verfahrens kommt es oft vor, daß z. B. die Landesregierung Thüringens ein Gesetz schon im September beschlossen hat, während die Verkündung durch den Reichsstatthalter dann erst im Dezember erfolgen kann.

f) *Bezirksgrenzen der Reichsbehörden.*

Ganz besonders kraß tritt die von den Reichsressorts hervorgerufene Uneinheitlichkeit bei den Grenzen der Reichsmittelbehörden zutage. Da eine allgemeine Reichsneugliederung ausbleibt, haben die einzelnen Ressorts eine eigene territoriale Regelung getroffen – wie in der Regel betont wird, unpolitisch und nach rein fachlichen Vernunftsgründen.

Das Ergebnis ist, zumal in Mitteldeutschland, ein unmögliches Durcheinander. Die Grenzen der Reichspost sind andere als die der Reichsbahn, die der Wehrersatzinspektion andere als die des Landesarbeitsamts und wieder andere als die der Justiz, die der Reichsfinanzverwaltung andere als die des Reichsnährstandes, die der Milchwirtschaft wieder andere als die der Wirtschaftskammern, die des Reichsstatthalters andere als die des Reichspropagandaministeriums und wieder andere als die des Treuhänders der Arbeit, die der Luftfahrt u. s. f.

Es dürfte in Mitteldeutschland kaum jemanden geben, der alle diese Reichsverwaltungsgrenzen beherrscht. Diese sich vielfach überschneidenden, willkürlichen innerdeutschen *Reichsgrenzen* geben jedenfalls ein bunteres und verworreneres Bild als ehemals die Grenzen der Kleinstaaten.

g) *Nachteilige Fernwirkungen.*

Die augenblickliche Praxis wird auch im Ausland ständig beobachtet und bildet z. B. hauptsächlich in Österreich ein starkes Argument gegen den Anschlußgedanken. Beispiele aus der reichsdeutschen Verlagerung der Länderzuständigkeiten auf die Berliner Zentralbehörden werden den Deutsch-Österreichern als Schreckgespenst für die „Verpreußung“ des Reiches und die Entrechtung auf dem Gebiete der Selbstverwaltung ständig vorgehalten.

2. Die *Aufblähung* des Zentral Verwaltungsapparates der Reichsministerien durch die Zentralisierung kann ich zahlenmäßig nicht belegen, da der Reichshaushaltsplan vor den Reichsstatthaltern geheimgehalten wird²⁹. Sie muß aber außerordentlich sein; die Zentralisierung macht die Verwaltung nicht einfacher, sondern komplizierter.

3. Der *Ressortstandpunkt* der Fachverwaltungen hat das Bestreben, andere Stellen nur möglichst ja nicht in seine Tätigkeit hereinsehen zu lassen.

Die Reichsstatthalter und Oberpräsidenten sind im wesentlichen auf den Takt, das Entgegenkommen und loyale Wohlwollen der Ressortbehörden angewiesen, mit denen sie zu tun haben. Das ist eine schwache und nicht besonders würdige Position, und schon dieses Bewußtsein wirkt auf die Träger dieser Ämter schließlich doch hemmend, wenn ich auch nur vereinzelt habe erfahren müssen, daß einem leitenden Reichsbeamten meines Gaues von seiner Vorgesetzten Berliner Stelle die Versetzung angedroht worden ist, weil er zu eng mit mir, dem Gauleiter und Reichsstatthalter, Fühlung gehalten hatte!

Manche Reichsverwaltungen im Bezirk des Reichsstatthalters verhalten sich aber besonders reserviert zu diesem. Sein Einblickrecht nach § 2 des 2. Reichsstatthaltergesetzes vom 30. 1. 1935 ist durch interne Dienstvorschriften einzelner Reichsressorts praktisch so gut wie hinfällig gemacht. Eine gelegentlich gewünschte Akteneinsicht wurde abgelehnt. Vorstellungen dagegen verliefen im Sande. Man sieht hinter dem Reichsstatthalter den Einfluß der NSDAP. Es gibt aber anscheinend noch öffentliche Verwaltungen, die sich innerlich nicht so weit mit der Partei identifizieren, daß sie nicht die Informationswünsche der politischen Stellen als lästig ansähen oder etwa gar die Einschaltung des Stellvertreters des Führers als eine Bespitzelung durch die Partei empfänden.

Immer erneut werden Versuche einzelner Reichsressortministerien bekannt, sich für ihren Geschäftsbereich einen vertikalen „*eigenen Unterbau*“ bis herunter zu örtlichen Sonderbehörden zu schaffen und auf diese Zuständigkeiten zu übertragen, die bisher von den staatlichen oder kommunalen Kreisbehörden (unteren Verwaltungsbehörden) zentral wahrgenommen wurden.

Ein überzeugender Grund, die Zuständigkeiten der örtlichen Behörden weiter zu beschneiden und die Selbstverwaltung, die ja auch vom Führer ausdrücklich gewollt ist, weiter auszuschalten, besteht nicht. Es ist im Gegenteil von grundsätzlicher und entscheidender Bedeutung, daß das Verantwortungsbewußtsein und damit auch das Pflichtgefühl dieser Stellen wieder weitergehend gestärkt wird. Es sollten aber nicht wichtige Stücke von der Zuständigkeit der Kreisbehörden abgespalten und damit auch deren Autorität geschmälert werden, die letzten Endes doch nicht zum wenigsten darauf beruht, daß bei ihr alle Fäden der öffentlichen Verwaltung zusammenlaufen und die Bevölkerung gerade aus diesem Grunde in ihr die Repräsentantin der Staatsgewalt schlechthin erblickt. Es geht um mehr als eine Zuständigkeitsverschiebung: es handelt sich geradezu um die Frage, ob man anstatt *einer* straff zusammengefaßten, mit starker Autorität ausgestatteten und demgemäß von der Bevölkerung geachteten Behörde in den unteren Verwaltungsbezirken eine Anzahl für sich bestehende kleinere Dienststellen für die verschiedenen Verwaltungsressorts schaffen will.

Dasselbe gilt für die Reichsmittelinstanz entsprechend.

Den Reichsressorts wohnt aber offenbar das Bestreben inne – jedes auch durch das Vorgehen des anderen mehr oder weniger dazu gedrungen –, sich von oben bis nach ganz unten hin einen eigenen, in sich geschlossenen Unterbau zu schaffen, der sein Eigenleben führt, sich immer schärfer gegen

²⁹ Infolge der durch Hitler 1935 angeordneten generellen Geheimhaltung der Haushaltsziffern; s. ARH II/1, Nr. 133 P. 4.

die anderen Verwaltungskörper abgrenzt und von ihnen selbständig zu machen sucht. So müssen sich diese riesigen Verwaltungskörper auf weite Sicht mehr und mehr auseinanderleben – sie bilden jeder einen Staat im Staate. Statt 17 Bundesstaaten gibt es schließlich 14 sich in den mittleren und unteren Stellen mehr und mehr abschließende Ressortkörper, die sich im gleichen Raume stoßen. Es bedarf dann nur eines krisenhaften Anstoßes, um die offene Desorganisation herbeizuführen.

An die Stelle des Länderpartikularismus tritt der Ressortpartikularismus.

Das Reichsgesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30. 1. 1934³⁰ bestimmt in § 2 Abs. II, daß die Landesregierungen der Reichsregierung unterstehen. – Diesem Grundsatz hat man über die „Geschäftsordnung der Reichsministerien“ die Auslegung gegeben, daß jeder einzelne Landesminister dem betr. Reichsressortminister allein unterstehe, daß also der gegenseitige Dienstverkehr zwischen ihnen unter Ausschaltung des Dienstweges über Ministerpräsident und Reichsstatthalter unmittelbar vor sich gehen müsse. Man hat dies auch andeutungsweise in der Ausführungsverordnung verankert³¹. – Der nächste Schritt auf dieser Bahn ist nun, wie die Beispiele Staatsbank und Universität erkennen lassen, daß einzelne Abteilungen der Reichsressorts, unter Ausschaltung des Landesministers, unmittelbar mit dem Sachreferenten des Landesministeriums verkehren und ihn seinem Minister gegenüber selbständig machen. – Dieser Zentralismus und Ressortstandpunkt führt also zur vollständigen Zerfaserung der Außenverwaltung. Und die Hauptsache: Die Männer der Partei, ob Reichsstatthalter, Ministerpräsident oder Landesminister, werden aus der Verwaltung immer mehr ausgeschaltet.

Das ganze Verfahren zeigt zugleich das unendlich feine, stille und beharrliche Vormachtstreben gewisser Beamtencliquen zur alleinigen Maßgeblichkeit und zur unvermerkten Kaltstellung der Exponenten der Partei.

IV.

Folgerung für den Reichsneubau: Vorbild der Partei.

1. Die nationalsozialistische Bewegung hat den alten Staat besiegt. Gewiß lag der Sieg in erster Linie in der Sieghaftigkeit der nationalsozialistischen Idee und in der Überlegenheit der Führung begründet. Aber auch die Organisationsform der NSDAP als Schöpfung und Instrument der Führung hat sich darin bewährt. Die Organisation des Staates hat sich demgegenüber nicht bewährt und bedarf des Neubaus.

Es ist nicht nur das Recht des Siegers, sondern auch das Gebot der Erfahrung, wenn die Partei dem Neubau des Reiches ihr Gepräge gibt und die Verwaltung nach ihrem Vorbild einrichtet. Das gilt für den Aufbau der Dienststellen und ihrer Instanzen, wie im wesentlichen für die räumliche Bildung ihrer Bezirke.

Die Organisationsgrundsätze sind im Leben und im Kampfe der Partei schwer genug erarbeitet. Sie hat sich mit ähnlichen Problemen der Zentralisierung und der Gefahr der Aufspaltung in Fachgliederungen innerlich auseinanderzusetzen gehabt. Im großen und ganzen hat die Partei die innere Geschlossenheit und Schlagkraft rascher und in höherem Maße wieder erlangt als die Staatsverwaltung. Es ist die *Organisationseinrichtung der Hoheitsträger für einen räumlichen Bezirk der jeweiligen Instanz*, welche allen Parteidienststellen dieses Bezirks eine zusammenfassende Spitze mit allgemeiner und personalpolitischer Verantwortung gibt und über den mannigfaltigen Gliederungen einen sichtbaren Mittelpunkt der Parteiautorität vor allen Partei- und Volksgenossen aufrichtet.

Wo diese Organisationsgrundform der Hoheitsträger jedes Bezirks nicht durchgeführt ist, da herrscht noch nicht das nationalsozialistische Führerprinzip, sondern einfach das altbekannte, welt-

³⁰ RGBl. I S. 75; s. ARH I/2, Nr. 294. Zur Stellung der RStH nach dem NeuaufbauG vgl. ebd. Nr. 329.

³¹ 1. VO über den Neuaufbau des Reichs vom 2. 2. 1934 (RGBl. I S. 81), deren § 4 die fachl. Dienstaufsicht des Reichs nicht nur über die Landesregierungen, sondern generell über die „Länderbehörden“ festschrieb. Ein Reichsressort konnte danach unter Umgehung des zuständ. Landesministers jeder mittleren und unteren Landesbehörde über den Leiter direkt fachl. Weisungen erteilen. Näheres s. BACHNICK S. 53 f.

anschaulich farblose „bürokratische Prinzip“ der über- und nachgeordneten Behörden und Beamten
– der rein verwaltungstechnisch von oben konstruierte, bloße Apparat römischen Ursprungs.
Die öffentliche Verwaltung als Ganzes muß das Prinzip der Hoheitsträger unverwässert übernehmen.

2. Weitere bewährte nationalsozialistische Grundsätze lagen in der *Verwaltungsreform Dr. Fricks* während seiner Tätigkeit als thüringischer Innenminister³². Diese Grundsätze waren im wesentlichen

– a)

Zusammenfassung aller in einem Kreise vorhandenen staatlichen Verwaltungsstellen der verschiedenen Ressorts zu Abteilungen einer einzigen Einheitsbehörde, dem Kreisamt unter Leitung des Landrats; damit

– b)

geschlossene Verkörperung der Staatsautorität in diesem Bezirke;

– c)

Klarheit und Eindeutigkeit des Instanzenzuges;

– d)

Weitgehende Delegation staatlicher Verwaltungsaufgaben von den Zentralbehörden auf die Außenbehörden (Kreisämter); dadurch

– e)

starke Entlastung der Zentralbehörden zugunsten ihrer eigentlichen Aufgaben und

– f)

erhebliche Ersparnis.

Man darf der Überzeugung sein, daß diese Grundgedanken der Frick'schen Verwaltungsreform sich auch, angewandt im größeren Maßstabe auf das Reich und dessen Außenbehörden in den Gauen, durchaus bewähren müßten.

3. Als weitere Folgerungen aus dem Gesagten wäre vorzuschlagen:

– a)

Schluß mit der Aushöhlung der allgemeinen inneren Verwaltung durch die Reichsfachressorts.

– b)

Straffere Herannahme der Reichsfachressorts an die allgemeine innere Verwaltung.

– c)

Unterbindung der Herausgabe beamtenrechtlicher Vorschriften und Anordnungen durch Reichsressorts; Wünsche können dem Reichsinnenminister zur Berücksichtigung angemeldet werden.

– d)

Unterbindung der Bildung und Abgrenzung von Verwaltungsbezirken durch Reichsressorts. Grundsätzlich für sie die Bezirke der allgemeinen Verwaltung (Gemeinden, Kreise, Gaue; baldige Festlegung derselben ist vordringlich!). Anpassung der bisher gebildeten Bezirke an diese. Ausnahmen nur mit Zustimmung des Reichsinnenministers und des Stellvertreters des Führers. Nötigenfalls eine Fachbehörde für mehrere Nachbarbezirke. (Vorbild: Partei und Gliederungen sowie angeschlossene Verbände!)

– e)

Dezentralisierung der Verwaltungsaufgaben. Ein Minister soll deren nur so viele haben, wie er selbst übersehen und leiten kann, das übrige gehört nicht in das Ministerium hinein – sonst sog. Referentenwirtschaft. Eigentliche Verwaltung kann nur im Lande draußen liegen, wie es die Stein'schen

³² Zum Wirken Fricks als thüring. Innen- und Volksbildungsminister von Jan. 1930 bis März 1931 s. NELIBA, Frick, S. 57–62.

Verwaltungspläne und die Stein'sche Selbstverwaltung³³ auch als heute noch gültige Vorbilder vorsahen.

– f)

Unterstellung *aller* Behörden der Reichsmittelinstanz (Provinzialinstanz) aller zivilen Reichsressorts unter den Reichsstatthalter, in rein fachlicher Hinsicht unter den Reichsfachminister (Vorbild der Gauämter der Partei!);

– g)

das gleiche in der Kreisinstanz (Prinzip der Hoheitsträger!);

– h)

Vorschlagsrecht bei Beamtenernennungen durch Hoheitsträger und Reichsfachleiter (z. B. Reichsstatthalter und Reichsressortminister) gemeinsam (Vorbild der Partei!).

Der Reichsstatthalter darf in Zukunft unter keinen Umständen nur als ein bloßer Repräsentant des nationalsozialistischen Regimes erscheinen, der in den praktischen Fragen der Verwaltung selbständig keine Entscheidung treffen darf, der nicht selbstverantwortlich zum Besten der ihm unterstellten Reichsgebiete und zum Wohle der ihm zur Führung anvertrauten Bevölkerung eine eigene Initiative entfalten kann und gegenüber der Eigenwilligkeit und Selbstherrlichkeit der in seinem Gebiet vorhandenen anderen Behörden der verschiedenen Reichsressorts ohnmächtig ist, sondern er muß die Autorität und die schöpferische Initiative, die höchste Verantwortungsfreudigkeit als die wesentlichen Züge des nationalsozialistischen Dritten Reiches vor den Augen des Volkes in dem ihm vom Führer überantworteten Gebiet des Reiches verkörpern. Dafür haftet er auch mit seiner ganzen Person und seinem Leben dem Führer.

Er muß die Klammer sein, die im Land, in der Provinz oder im Gau alle öffentlichen Verwaltungszweige, aber auch das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben fest im Sinne der nationalsozialistischen obersten Reichsgewalt umschließt.

Das Maß von Autorität, das er so von oben empfängt und an die ihm unterstellten Verwaltungszweige weitergibt, darf und kann er nur wieder zur Stärkung der nationalsozialistischen Bewegung und des Reichsgedankens anwenden.

So wird er dann aber auch die Einheit von Partei und Staat, Bewegung und Reich wirklich dem Volke zum Bewußtsein bringen und die Einheit der Führung unter Beweis stellen.

Der Zweck vorstehender Ausführungen möchte erreichen [sic], die Reichsgewalt und die nationalsozialistischen Regierungs- und Verwaltungsgrundsätze in den Reichsgebieten, Ländern und Gauen selbst wirksam zu machen und der Bevölkerung dieser deutschen Gebiete weitgehendst das Bewußtsein einer nutzbringenden und richtigen Selbstverwaltung zu gewähren. Denn, wie das der Führer selbst in einer Unterredung mit dem Stellvertreter des Führers, Reichsminister Dr. Frick und mir erwähnte, möchte er unter gar keinen Umständen dem deutschen Volk ein System nach Pariser Muster aufzwingen, für das das deutsche Volk zu schade sei und das außerdem in seiner letzten Auswirkung besonders in Stunden schwerster Entscheidungen verderblich wäre³⁴.

³³ D. h. die in der preuß. Staats- und Kommunalverwaltung durch Heinr. Friedr. Karl Reichsfreiherrn vom und zum Stein (1757–1831) durchgeführten Reformen.

³⁴ MD Wienstein fertigte am 15. 5. 1936 einen kurzen Vm. über die Denkschrift, in welcher er Lammers bes. Sauckels Ausführungen über die uneinheitl. Verwaltungsgrenzen der Reichsbehörden und die angeregte Übernahme der Parteiorganisation für den Reichsneubau als „sehr beachtlich“ zur Lektüre empfahl. Ein FV, so Wienstein, erübrige sich aber vorerst, weil die Denkschrift auch dem RIM zugegangen sei und Frick selbst „gelegentlich“ Hitler Vortrag halten wolle; R 43 II/494, Bl. 142 f. Eine am 5. 6. 1936 konzipierte Eingangsbestätigung für Sauckel mit der Zusage von Lammers, er wolle die Denkschrift Hitler selbst vortragen, denn die „bloße Aushändigung an ihn „mit dem Ergebnis, daß sie in der Registratur der Adjutantur verschwindet, würde ihren Zweck verfehlen“, wurde nicht abgeschickt. Reaktion des RIM s. Dok. Nr. 61.

Zitierhinweis

Nr. 18 Denkschrift des Reichsstatthalters in Thüringen Sauckel für Hitler. 27. Januar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d018>